

**DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA**

**MODIFICA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL CONVENIO MARCO DE INSUMOS Y  
DISPOSITIVOS MÉDICOS ID 2239-21-LR23**

**FECHA,** 23 de febrero de 2024

**VISTOS:**

Lo dispuesto en la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases General de la Administración del Estado, cuyo texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue fijado por el D.F.L. N°1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba su Reglamento; la Ley N° 21.634 que moderniza la Ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado; en la Resolución N°792, de 2023, que nombra el cargo de Directora de la Dirección de Compras y Contratación Pública; Decreto N°792, de 15 de junio de 2023, del Ministerio de Hacienda; la Resolución Exenta N° 35-B de 2024, de esta Dirección, que deja sin efecto la Resolución Exenta N° 519-B de 2022 y aprueba Nuevo Estatuto Interno para la Dirección de Compras y Contratación Pública y en la Resoluciones N°s 7, de 2019, y 14, de 2022, de la Contraloría General de la República, que establecen normas sobre exención del trámite de toma de razón y fijan montos afectos, respectivamente.

**CONSIDERANDO:**

1. Que, la Dirección de Compras y Contratación Pública, en adelante Dirección ChileCompra o DCCP, es un servicio público descentralizado, sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda, cuya principal función consiste en administrar el Sistema de Compras Públicas de Chile, a través del cual los organismos de la Administración del Estado realizan de manera independiente sus compras y contrataciones y los proveedores ofertan sus bienes y servicios, con la misión de liderar un sistema de compras públicas eficiente, con altos estándares de probidad y transparencia, promoviendo la participación y sustentabilidad, para el buen uso de los recursos en beneficio de las personas.
2. Que, la Dirección de ChileCompra, mediante Resolución Exenta N°058-B, de fecha 9 de febrero de 2024, aprobó las Respuestas al Foro de Preguntas y Respuestas de la presente licitación.
3. Que, las mencionadas bases, en la cláusula 4.2, indican que la DCCP podrá modificar las bases y sus Anexos, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los interesados oferentes, a través del foro de preguntas y respuestas, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
4. Que, mediante Resolución Exenta N° de 15 de febrero de 2024 se modificaron las Bases y Anexos de la presente licitación en orden a incorporar las modificaciones que surgieron a propósito de las preguntas formuladas por los interesados a través del foro de preguntas y respuestas y asimismo por iniciativa propia de esta Dirección.

5. Que, asimismo, la resolución aludida en el considerando anterior amplió el plazo para la recepción de ofertas en 20 días hábiles adicionales contados, desde la fecha de cierre 21 de febrero de 2024, fijándose, por tanto, la nueva fecha de cierre de recepción de ofertas para el día 20 de marzo de 2024, a las 15:00 horas.
6. Que, con posterioridad a la modificación señalada en el considerando precedente, el Instituto de Salud Pública ha informado a la DCCP sobre la necesidad de diferenciar los atributos para comercializar el producto GUANTES DE LÁTEX dentro del presente Convenio Marco, según la situación en la que se encuentre el producto ofertado, lo anterior conlleva a que las bases deben modificarse para establecer criterios diferenciados al respecto. En este sentido es necesario modificar, en lo pertinente, la cláusula 9.3 de las bases.
7. Que, las modificaciones a practicar, dada su cantidad y características, requerirán establecer un nuevo plazo para el cierre de la presentación de las ofertas, para que los proveedores puedan preparar sus ofertas considerando los aspectos modificados, permitiendo un mayor número de participantes, garantizando de este modo el principio de libre concurrencia.
8. Que, en virtud de lo expuesto en los considerandos anteriores, se ha determinado que resulta necesario modificar las bases de licitación en el sentido que se expresará en la parte dispositiva del presente acto administrativo y ampliar la fecha de cierre de recepción de ofertas.

## RESOLUCIÓN

### EXENTA N° 074 B

1. **MODIFÍCANSE** las bases de licitación pública para el Convenio Marco para la adquisición de Insumos y Dispositivos Médicos, en el sentido que se señalará a continuación, manteniéndose vigente las bases aprobadas mediante Resolución Exenta N° 621-B, de 29 de diciembre de 2023, en todo lo no expresamente modificado a través del presente acto administrativo:

#### **A) Cláusula 9.3 Requerimientos técnicos para las categorías**

Donde dice:

#### **“Elementos de Protección Personal:**

*En cuanto a los elementos de protección personal, regulados conforme a lo siguiente: Decreto N°18, de 1982, del Ministerio de Salud, Certificación de calidad de Elementos de Protección personal contra Riesgos Ocupacionales, controlada a través del Certificado de Conformidad: Los Elementos de Protección Personal (EPP) contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se utilicen o comercialicen en el país, sean ellos de procedencia nacional o extranjera, deberán cumplir con las normas y exigencias de calidad que rijan a tales artículos, según su naturaleza).*

*Deberán figurar en el Registro de Fabricantes e Importadores de Elementos de Protección Personal (<http://www.ispch.cl/listadoepp>), con la finalidad de verificar el reconocimiento de la certificación de origen que los EPP obtienen en el extranjero por parte del ISP o certificación nacional a través de entidades autorizadas por el ISP.*

*El alcance genérico del registro se limita a los siguientes productos: **Máscaras auto filtrantes, pantallas faciales contra salpicaduras y guantes** (no incluye mascarillas 3 pliegues tipo 1, 2r o quirúrgicas).*

A fin de comprobar el cumplimiento normativo referente al Registro de Importadores y Fabricantes de EPP, el oferente deberá entregar información acerca de la Resolución del ISP que incorpora/renueva la inscripción del producto ofertado en el registro referido, así como el número de inscripción bajo el cual el producto es registrado, mediante la identificación de los siguientes datos adicionales por cada ficha ofertada:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Modelo EPP según ISP  |  |
| N° Resolución del ISP |  |

La no entrega de esta información o la comprobación de la inexistencia de los productos ofertados por el proponente en el Registro de Importadores y Fabricantes de EPP (<https://www.ispch.cl/listadoepp/>) será razón de descarte de estos de la licitación. Esto es, serán desestimados y no continuarán en evaluación.

**Etiquetado del empaque:** Para todos los productos comercializados a través de este convenio marco, deberá verse claramente el marcaje reglamentario impreso en el embalaje o empaque del producto. Adicionalmente, en todos los empaques deberá indicarse claramente la fecha de expiración y el método de esterilización, en idioma español, o en idioma inglés, en su defecto.”

**Debe decir:**

**“Elementos de Protección Personal:**

En cuanto a los elementos de protección personal, regulados conforme a lo siguiente: Decreto N°18, de 1982, del Ministerio de Salud, Certificación de calidad de Elementos de Protección personal contra Riesgos Ocupacionales, controlada a través del Certificado de Conformidad: Los Elementos de Protección Personal (EPP) contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se utilicen o comercialicen en el país, sean ellos de procedencia nacional o extranjera, deberán cumplir con las normas y exigencias de calidad que rijan a tales artículos, según su naturaleza).

Deberán figurar en el Registro de Fabricantes e Importadores de Elementos de Protección Personal (<http://www.ispch.cl/listadoepp>), con la finalidad de verificar el reconocimiento de la certificación de origen que los EPP obtienen en el extranjero por parte del ISP o certificación nacional a través de entidades autorizadas por el ISP.

El alcance genérico del registro se limita a los siguientes productos: **Máscaras auto filtrantes, pantallas faciales contra salpicaduras y guantes de látex** (no incluye mascarillas 3 pliegues tipo 1, 2r o quirúrgicas).

A fin de comprobar el cumplimiento normativo referente al Registro de Importadores y Fabricantes de EPP, el oferente deberá entregar información acerca de la Resolución del ISP que incorpora/renueva la inscripción del producto ofertado en el registro referido, así como el número de inscripción bajo el cual el producto es registrado, mediante la identificación de los siguientes datos adicionales por cada ficha ofertada:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Modelo EPP según ISP  |  |
| N° Resolución del ISP |  |

Cabe señalar que para el tipo de producto **GUANTE LÁTEX CONTROLADO** se solicitan los atributos tanto de Registro Sanitario como del Registro de Importadores y Fabricantes de EEP, esto es: N° Registro Sanitario, Modelo EPP y N° Resolución. Sin embargo, no es obligación completar necesariamente los tres campos, pudiéndose dar los siguientes casos:

1. El producto ofertado es controlado por Registro Sanitario y no corresponde a un EPP: En este caso el oferente deberá completar sólo el campo N° Registro Sanitario y NO deberá completar los campos Modelo EPP y N° Resolución.
2. El producto ofertado no es controlado por Registro Sanitario y corresponde a un EPP: En este caso el oferente deberá completar sólo los campos de Modelo EPP y N° Resolución. NO deberá completar el campo N° Registro Sanitario.
3. El producto ofertado es controlado por Registro Sanitario y también corresponde a un EPP: En este caso el oferente deberá completar los campos de N° Registro Sanitario, Modelo EPP y N° Resolución.

La no entrega de esta información o la comprobación de la inexistencia de los productos ofertados por el proponente en el Registro de Importadores y Fabricantes de EPP (<https://www.ispch.cl/listadoepp/>) será razón de descarte de estos de la licitación. Esto es, serán desestimados y no continuarán en evaluación.

***Etiquetado del empaque:*** Para todos los productos comercializados a través de este convenio marco, deberá verse claramente el marcaje reglamentario impreso en el embalaje o empaque del producto. Adicionalmente, en todos los empaques deberá indicarse claramente la fecha de expiración y el método de esterilización, en idioma español, o en idioma inglés, en su defecto.”

2. **AMPLÍASE** el plazo para la recepción de ofertas en 2 días hábiles adicionales contados, desde la fecha de cierre 20 de marzo de 2024, fijándose, por tanto, la nueva fecha de cierre de recepción de ofertas para el día 22 de marzo de 2024, a las 15:00 horas.
3. **PUBLÍQUESE** la presente resolución en el Sistema de Información de [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) en el ID N° **2239-21-LR23** correspondiente al proceso licitatorio respectivo.

**Anótese, Regístrese y Comuníquese,**

**CRISTIÁN PÉREZ CONTRERAS**  
**DIRECTOR (S)**  
**DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA**

ECG/KNE/AVR/CJO

Distribución:

- Dirección
- Fiscalía
- Departamento de Compras Públicas

